

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1377/2533

บริษัทเงินทุน ทรัพย์ทวีทรัสต์ จำกัดฯ

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

บริษัทเงินทุนทรัพย์ทวีทรัสต์ จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 97

ความว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางสั่งว่า คดีที่จำนวนทุนทรัพย์
พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาท ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง อุทธรณ์ของโจทก์เป็น
อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงจึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางซึ่ง
วินิจฉัยรายรับที่โจทก์ได้รับจากการขายที่ดินซึ่งโจทก์ซื้อมาจากการขายทอดตลาด
เนื่องจากลูกหนี้โจทก์ไม่ชำระหนี้ ว่าเป็นรายรับที่โจทก์ได้รับจากการประกอบธุรกิจ
ตามวัตถุประสงค์ ของโจทก์เป็นรายรับตามประเภทการค้า 11 หรือไม่ เป็นปัญหาข้อ
กฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 40)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีตามแบบหนังสือ
แจ้งภาษีการค้าเลขที่ใบแจ้งภาษีอากร1070/3/05527 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่
536/2532/2 ลงวันที่ 10มีนาคม 2532 โดยพิพากษาว่า โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้า

ดังกล่าวให้จำเลยคืนเงินภาษีอากร จำนวน 23,716 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2531 จนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์จนเสร็จสิ้น

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 37)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลภาษีอากรกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ซื้อที่พิพาทไว้เป็นทางค้าหรือหากำไร ต้องเสียภาษีการค้าตามกฎหมาย การที่โจทก์อุทธรณ์ให้ศาลฟังข้อเท็จจริงว่า การได้ทรัพย์สินพิพาทมาและขายทรัพย์สินพิพาทไปมิใช่เป็นทางค้าหรือหากำไรไม่ต้องเสียภาษีการค้า นั้น เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลภาษีอากรกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงศาลภาษีอากรกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลภาษีอากรกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ซื้อที่พิพาทไว้เป็นทางค้าหรือหากำไร ต้องเสียภาษีการค้าตามกฎหมาย การที่โจทก์อุทธรณ์ให้ศาลฟังข้อเท็จจริงว่า การได้ทรัพย์สินพิพาทมาและขายทรัพย์สินพิพาทไปมิใช่เป็นทางค้าหรือหากำไรไม่ต้องเสียภาษีการค้า นั้น เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังข้อเท็จ

จริงของศาลภาษีอากรกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงศาลภาษีอากรกลาง
ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวิน อักษรายุธ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ